

OFICIO CIRCULAR N°:

ANT.: NO EXISTEN ANTECEDENTES

**MAT.: CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE
JORNADA LABORAL DEL PERSONAL
DOCENTE EN ESTABLECIMIENTOS
VESPERTINOS**

**DE: SEÑOR LUIS EMILIO ECHEVERRÍA DONAIRE
DIRECTOR EJECUTIVO
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA**

**A: DIRECTORES/AS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES VESPERTINOS
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA**

Junto con saludar, se ha estimado necesario reiterar a todos los establecimientos educacionales que impartan jornada vespertina, que conforme a lo dispuesto en el Título III, Párrafo V, de la Ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, y en los artículos 128 y siguientes del Decreto N° 453, de 1991, del Ministerio de Educación, el personal docente se encuentra legalmente obligado a cumplir íntegramente la jornada de trabajo fijada en su designación.

Asimismo, la Contraloría General de la República, mediante Dictamen N° 074277/2015, ha señalado que el personal docente se encuentra obligado a cumplir la jornada fijada en su designación, pudiendo dejar de laborar únicamente cuando haga uso de feriados, licencias médicas o permisos administrativos, o cuando concurra caso fortuito o fuerza mayor.

En consecuencia, el horario establecido para el docente debe permitir el cumplimiento efectivo de la totalidad de las horas cronológicas contratadas, debiendo éstas desarrollarse íntegramente dentro del marco horario que haga posible su ejecución completa y real, por lo que no resulta jurídicamente procedente iniciar la jornada en un horario que impida completar el total de horas semanales convenidas.

Ahora bien, en relación con eventuales situaciones de docentes que se desempeñan en mas de un establecimiento educacional, se hace presente que la Contraloría General mediante Dictamen N° 015353/2018, ha precisado que, la jornada de trabajo corresponde al tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios conforme a su designación o nombramiento; tratándose de docentes, ello se verifica mediante el desempeño efectivo de funciones de docencia de aula o actividades curriculares no lectivas; el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor solo se considera jornada cuando dicha inactividad se produce dentro de la jornada laboral y por causas no imputables a él.

Por consiguiente, si los traslados se efectúan antes del inicio de la jornada o con posterioridad a su término, no cabe considerarlos como parte de la jornada laboral. Lo anterior resulta mas evidente cuando el traslado se realiza desde establecimientos dependientes de otro empleador distinto a este Servicio Local, no existiendo fundamento





jurídico alguno para computar dicho tiempo como parte de la jornada contratada con este Servicio Local.

En virtud de lo expuesto, se instruye a los directores/as de establecimientos vespertinos:

1. Velar por el estricto cumplimiento de la jornada contratada por parte del personal docente.
2. Verificar el cumplimiento íntegro de las horas cronológicas semanales pactados por los docentes.
3. Informar a la Subdirección de gestión y Desarrollo de las personas cualquier situación que impida el cumplimiento efectivo de la jornada.

El incumplimiento de la jornada constituye una infracción a los deberes funcionarios y podrá dar lugar a la instrucción de los procedimientos administrativos correspondientes, sin perjuicio de la devolución de remuneraciones por enriquecimiento sin causa.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Distribución:

direccion.colegiocardenaljosemariacaro@slepsantarosa.cl

direccion.liceopolivalenteloespejo@slepsantarosa.cl

direccion.liceofranciscomeryaguirre@slepsantarosa.cl

direccion.liceoeugeniopereirasalas@slepsantarosa.cl

direccion.ceiapedroaquirrecerda@slepsantarosa.cl

direccion.centroeducacionalsanramon@slepsantarosa.cl

direccion.ceiasanramon@slepsantarosa.cl

direccion.ireasanmiquel@slepsantarosa.cl

direccion.liceoaraukania@slepsantarosa.cl

Subdirección de Desarrollo y Gestión de Personas

Subdirección de Apoyo Técnico pedagógico

Departamento jurídico y Transparencia

Oficina de Partes



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/EBD4P5-482>